01 追加尋問の目的と使い方

今回の中心は、弁護士の実演を踏まえた論告です。この資料は、追加の主尋問・反対尋問を検討又は提出する場合の準備案です。実際に自分たちが全項目を尋問することを前提にはしません。［ルールp.2］

最優先の質問

相手	質問案	知りたいこと
大滝	眼鏡が見つかったB地点のあたりでは、どこを通り、どの方向を見て清掃しましたか。	単に「隅々まで」と言う以上の具体性
大滝	その場所で地面を見るとき、見えにくいところはありましたか。	車、車止め、暗さなどによる見落とし
大滝	急いでいたことで、普段の清掃と違ったところはありましたか。	急ぎが観察の質へ与えた影響
木村	転んだことと、眼鏡が落ちたことは、それぞれ実際に覚えていますか。	体験した記憶と後からの推測の区別
木村	眼鏡を落としたと思う場所を、見取図で示せますか。	道路とB地点との関係、場所の特定の程度

質問をする際の原則

一度に一つの事実を尋ねます。答えを聞いてから次へ進み、分からないという答えを無理に埋めません。主尋問では証人自身の言葉を引き出し、反対質問では争点に必要な事実を短く確認します。質問者の意見や長い論告を質問に混ぜません。

次ページ以降の「準備根拠」は答えの台本ではありません。甲3・乙2は採否留保のため、そこに書かれたとおりに答えたと扱わず、実際の回答を記録します。教材から合理的に導けない照度・正確な歩数・作業秒数などを作って補いません。

通常大会の進行例では主尋問と反対尋問が各15分、再主尋問は必要時のみです。今回のフォローアップでその全枠を自校が担当するという意味ではありません。追加質問の提出方法と締切は支援弁護士に事前確認してください。

02 大滝への主尋問案 前半

ねらいは、清掃という仕事の性質と当日の経過を、証人の記憶に即して示すことです。通常の業務経歴を長く説明しすぎず、B地点の観察に時間を使います。

順	質問案	目的と準備根拠
1	お仕事と、本件駐車場で担当していた作業を教えてください。	地面を見る目的を確認。甲3 p.20
2	事件当日は、どのような順番で駐車場を回りましたか。	当日の記憶の基礎。p.20-22。全施設名は不要
3	途中で予定と違う出来事はありましたか。	料金支払機の故障と遅れ。p.21
4	本件駐車場に着いた時刻は、いつ頃ですか。	18時頃との説明を確認。p.22
5	その時刻だと覚えている理由を教えてください。	時間認識の根拠。説明がなければ断定させない
6	到着時の明るさと、地面の見え方を教えてください。	日没後の観察条件。p.22、甲1 p.6・12-14
7	普段の視力と、当日の物の見え方はいかがでしたか。	両眼1.0との準備供述。p.22
8	その日、どのような方法で清掃しましたか。	ゴミ拾いの具体的動作。p.22
9	どのような物を見つけ、回収しましたか。	吸殻や空き缶。p.22。眼鏡の発見可能性とは別に評価
10	清掃した範囲を、見取図で説明してください。	B地点を含むか。甲1 p.14を示す場合は裁判長の指示に従う

予定回答を用意して読み合わせる場合も、教材にない観察距離や手順を証人役に覚え込ませない。実演前の追加質問として使う場合は、質問とねらいをセットで提出できる形にする。

03 大滝への主尋問案 後半と再主尋問

順	質問案	評価する点
11	B地点付近で、どの位置から、どちらを見ましたか。	場所に即した観察。経路が曖昧なら「隅々」の意味を絞る
12	その場所で、見えにくい部分や物の陰はありましたか。	車、車止め、フェンス周辺。存在を決めつけない
13	清掃中、眼鏡を見ましたか。	未発見という事実と、不存在の推論を分ける
14	その答えについて、特に覚えている作業や場所はありますか。	確信の具体的理由。単に「間違いない」を繰り返させない
15	落とし物を見つけた場合、通常はどうしますか。	回収し会社へ報告する実務。甲3 p.22
16	その日は急いでいたとのことですが、清掃の仕方に違いはありましたか。	不利な事情を先に出し、実際の影響を確認
17	清掃を終えた後の行動を教えてください。	次の駐車場、会社への帰着。退勤18時50分と整合するか

反対尋問を受けた後だけ検討する再主尋問

暗かったとの指摘が出た場合：「先ほど見えにくかったと述べた場所と、B地点の位置関係を説明してください。」
急いでいたとの指摘が出た場合：「省略した作業があるなら、どの作業ですか。」
見落としはあり得るとの回答が出た場合：「実際に確認した範囲と、確認できていない範囲を分けて教えてください。」

再主尋問は、反対尋問で生じた不明点を解くために使います。元の証言を繰り返させたり、弱まった証言を根拠なく強めたりしません。B地点を見ていないと判明したら、論告でその限界を認めます。

準備根拠：甲3 教材p.21-22、甲1 p.5-6・12-14。大滝は犯行を見ていないので、誰が刺したかを推測させる質問はしません。

04 木村への反対質問案

弁護側の主質問での説明を聞いてから、既に答えた部分は省きます。帰宅後の行動の証明を被告人に義務付けたり、黙秘を有罪の理由にしたりしません。

順	質問案	準備根拠と狙い
1	本件の眼鏡は、あなたが普段使っていた物ですね。	甲1 p.4。所有は争いがないなら短く
2	転倒したことは、いつ思い出しましたか。	乙2 p.28。翌日の推測との区別
3	眼鏡が外れて落ちた瞬間を、見た記憶はありますか。	乙2 p.28-29。記憶の範囲を確認
4	落としたと思う場所を、見取図で示してください。	乙2 p.29。「例えば道路上」の具体性
5	その場所について、覚えていることと推測を分けて説明できますか。	分からない回答を許容し、場所を誘導しない
6	帰宅後に外出していないというのは、何に基づく説明ですか。	乙2 p.28-29。記憶と客観的根拠を区別
7	映像の人物が自分ではないという理由を教えてください。	乙2 p.29。本人特定を映像だけで迫らない
8	押収された自転車を普段使っていたことはありますか。	乙1 p.25。採用済み資料に基づく確認
9	最後に使った日と、その日だと覚えている理由を教えてください。	乙2 p.30。12月24日との説明を確認
10	他の住人の使用について、あなたが実際に見たことを教えてください。	乙2 p.30。共用性に有利な答えも記録する
11	12月24日のLINEは、あなたが送ったものですか。	甲2 p.19。送信と内容を短く確認
12	岸井さんを許さないと書いたとき、何に怒っていたのですか。	甲2 p.19。殺意まで直接認めたことにしない
13	岸井さんを近所の駐車場でよく見ていたという記載は、その認識を表していますか。	甲2 p.19。場所の認識を確認

乙2の質問準備は教材p.27-31。p.29には文脈上の日付に揺れがあるため、12月27日との記載だけを使って矛盾を作らない。事件当日12月26日の行動を確認する。

05 回答別の対応と提出用追加質問

回答や展開	次の一問 又は対応	論告への反映
眼鏡を落とした瞬間は覚えていない	転倒場所について実際に覚えていることを教えてください。	昼の落下は推測という範囲で評価
落下場所を具体的に説明する	その場所を示す目印を教えてください。	説明を正確に記録し、B地点との関係を再検討
大滝がB地点を見ていない	確認した範囲を示してください。	清掃から落下時刻を絞る主張を弱める
木村が他人の使用を具体的に説明する	それを見たのはいつ、どの場所ですか。	第三者利用の可能性を正面から検討
LINEは怒っただけだと説明する	当時、岸井さんが駐車場に来ることは知っていましたか。	怒りと実行を分け、所在認識の確認に絞る
回答を拒む	質問を終え、他の証拠へ進む。	拒否を犯行の証明として扱わない

提出する追加質問の記入欄

相手 _____ 優先順位 _____
質問 _____
ねらい _____
教材の根拠 _____
確認できた場合の論告への反映 _____

他の手続の練習が必要になった場合

起訴状朗読は教材p.1、検察官冒頭陳述はp.32-33に原文があります。新しい事実を付け加えず元教材を使います。証拠の順序と通常大会での発言例はp.36-45です。今回の当日運用では、フォローアップ用ルールブックの20分・12分の指定を優先します。

この質問案は未提出です。必要な項目に絞って支援弁護士と事前に検討し、指定された方法で提出してください。